

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 138/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายวรพันธ์ บรรเทากุล

จำเลย

นายวรพันธ์ บรรเทากุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ยื่นตามศาลล่างให้
ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มิได้ให้เหตุผลว่าเหตุใดอุทธรณ์ของจำเลยไม่มี
น้ำหนักให้รับฟังเพื่อรอการลงโทษจำเลย แม้ข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องห้ามฎีกา แต่ศาล
ฎีกาย่อมใช้ดุลพินิจรอการลงโทษให้จำเลยได้โดยที่จำเลยไม่ต้องร้องขอ โปรดมีคำสั่ง
ให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 45)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(3)(8), 33 ๒ฯ จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1
ปี ๒ฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 44)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การรอกการลงโทษหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว การรอกการลงโทษหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ